

1500359-61.2019.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500359-61.2019.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500359-61.2019.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2312256/2019 -

DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 8215573 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 362/19/214

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAELA APARECIDA CAVALHEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

RAFAELA APARECIDA CAVALHEIRO, alcunha "Rafinha", qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 16, da Lei nº 10.826/03, caput, porque, no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 12h35min, na Rua Pedro Cipola, nº 780, Centro, Mineiros do Tietê-SP, teria trazido consigo e guardava, para fins de tráfico, 3 (três) porções de maconha, pesando 25,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta, ainda, que possuía munições de uso restrito (1 de calibre 12 intacta e 4 de

calibre 28, 3 deflagradas e 1 picotada), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificada (fl. 186), a acusada apresentou defesa prévia às fls. 190/192.

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022 (fls. 195/197) e a ré foi citada (fl. 214).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogada ré.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia.

A defesa do acusado, por sua vez, requereu o reconhecimento da nulidade da prova em razão de ilicitude no ingresso na residência. Pugnou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Afirmou pela atipicidade do crime de posse de munição. Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência de fls. 05/07, do auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 8, fotografias de fls. 11/13, laudo em objeto de fls. 57/62, laudo das munições (fls. 66/72), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 83/86), laudo de extração de dados (fls. 107/142), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Militar Otávio afirmou que estavam em patrulhamento quando avistaram a acusada sentada na calçada em frente à residência. Quando realizou o contorno para voltar na via, ela se levantou rapidamente e entrou na residência. Devido a denúncias que a equipe já tinha, desembarcaram e a acompanharam até o interior da residência. Observaram que ela dispensou algum objeto para dentro de uma janela, e ela se dirigiu para os fundos da residência. Ela foi interceptada pela equipe e foi detida. Com a movimentação de terem adentrado à residência e conversando com ela, os familiares saíram para verem o que estava acontecendo. A equipe solicitou o apoio de outros policiais. Visualizaram pela janela que havia uma certa quantidade de dinheiro e drogas. Foi solicitado à genitora de Rafaela para realizarem busca domiciliar no ambiente. Diante da autorização da mãe, adentrou e fez a busca no quarto dela. Após levantar o colchão, localizou uma arma de fabricação caseira, com 5 munições, 4 de calibre 28, 3 deflagradas, uma picotada e outro de calibre 12, intacto. Na oportunidade, ela confessou que iria vender, bem como que havia recebido a arma. No celular, localizaram mensagens que indicavam o comércio em datas anteriores, bem como tratativa no próprio dia. A casa da mãe não era a mesma da ré; e a genitora autorizou que entrassem na própria casa.

No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha Policial Wilson.

Interrogada, a ré afirmou que estava na posse das munições, mas não da quantidade de droga que com ela foi localizada. Como era usuária de maconha, apenas tinha “uma paranga”. O restante da droga foi localizado em um mato, onde tinha uma “boca de fumo” na frente. Estava com as munições porque tinha amigos que caçavam, e guardava para eles. Não autorizou a entrada na sua casa, embora sua mãe tenha autorizado a entrada na casa dela. Não correu da polícia; para não ser abordada, levantou-se e andou normalmente para sua casa. Não confirma seu depoimento de fl. 04. O dinheiro encontrado não era decorrente da venda de drogas; recebia esse dinheiro de sua mãe para sustentar seu vício.

De início, refuto a preliminar alegada pela defesa de ilicitude das provas em razão de suposta invasão domiciliar. Havia justa causa para que os policiais adentrassem na residência, pois foram chamados para averiguarem uma denúncia de tráfico de drogas no local e, ao encontrarem a acusada, esta correu dos policiais e jogou um invólucro que se assemelhava a drogas. A suspeita ainda restou confirmada com a apreensão dos entorpecentes (fls. 09/10). Não é crível a versão apresentada pela acusada de que teria andado normalmente até a sua casa para que não fosse abordada, principalmente se levado em consideração o depoimento dos policiais.

Dessa forma, a situação está resguardada pela exceção constitucional da proteção ao domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal: “XI - a casa é asilo

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Ainda, tratando-se de crime permanente, em que a consumação se prolonga no tempo, a situação de flagrância está devidamente configurada. É nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo que busca, em preliminar, a nulidade das provas, aduzindo ausência de mandado judicial para a realização de buscas na residência. No mérito, requer a concessão do benefício do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Preliminar rejeitada – Nulidade por violação de domicílio – inocorrência – Inviolabilidade do domicílio que não é um princípio absoluto, sendo que, a própria Constituição Federal autoriza o ingresso, dentre outras hipóteses, nos casos de flagrante delito ou mediante consentimento do morador – crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo, permitindo o estado de flagrância a qualquer momento – Fundadas razões que justificaram a atuação policial. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1501005-27.2021.8.26.0396; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. OFENSA À INVIOABILIDADE DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. A Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo em que a prevê, como no caso de flagrante delito. Crime imputado que tem caráter permanente, pelo que desnecessária a apresentação de mandado judicial ou mesmo de autorização do residente no imóvel. Preliminar afastada. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1501939-59.2018.8.26.0567; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento: 14/05/2022; Data de Registro: 14/05/2022).

Ademais, quanto a determinado local, os policiais afirmaram o consentimento da genitora da acusada para entrar na residência. Destarte, não é caso do reconhecimento da ilicitude da prova.

Superada a preliminar, no mérito, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Tanto o auto de constatação preliminar (fl. 8) como o laudo definitivo (fls. 83/86) concluem que o entorpecente localizado na busca policial corresponde à maconha, em função da presença da substância THC (Tetrahidrocannabinol), à fl. 85.

A forma que o entorpecente foi encontrado, conforme fotografia de fl. 13 e do referido laudo, bem como a expressiva quantidade de dinheiro em notas de baixo valor – auto de apreensão de fls. 09/10 e fotografia de fl. 11 – indicam que a ré praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, nas modalidades “trazer consigo” e “guardar”.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIOABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)”.

Além dos indícios da traficância, a ré confessou extrajudicialmente que vende crack, especificando inclusive o preço da venda por pedra (fl. 04), atenuante que será posteriormente reconhecida. Nesse sentido, somado ao depoimento dos policiais que diligenciaram no caso, não é crível que a ré apenas consumisse a droga apreendida.

Embora a ré tenha se retratado em juízo, entende-se que a simples alegação de que seria (somente) usuária de drogas não tem o condão de eximi-la (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).

Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Conforme entendimento da jurisprudência: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação" (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (Julgados do Tacrim 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Quanto às munições, restou comprovada a sua apreensão pelo auto de fls. 09/10. A propriedade é indiscutível, uma vez que encontrados os objetos em sua residência, além de a ré ter confessado na fase extrajudicial (fl. 04) que pegou as munições e a arma artesanal como pagamento da droga, reafirmando ambos os crimes pela qual é denunciada. Vale frisar que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com posse das munições, estando todos os elementos do tipo penal preenchidos no caso concreto.

Diante das circunstâncias do caso concreto, não é possível falar atipicidade pela insignificância da conduta, como pleiteado pela defesa, se considerado o objeto apreendido juntamente com as munições, utilizado para deflagrar projétil de arma de fogo (fl. 09). Ademais, a apreensão deu-se juntamente com a investigação de tráfico de drogas, o que afasta os requisitos de mínima ofensividade da ação e ausência de periculosidade social, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ora transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido

grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade. 3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido. (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

No mesmo sentido foram os depoimentos dos Policiais. As versões apresentadas foram coerentes tanto na fase extrajudicial (fls. 02 e 03) como em juízo em asseverar a localização da ré com o entorpecente e as munições nas circunstâncias descritas. Nesse sentido, a investigação e os dizeres das autoridades são categóricos em afirmar a consumação dos delitos, na modalidade guardar e trazer consigo os entorpecentes, para fins de tráfico de drogas, e possuir as munições, sem apresentação de qualquer autorização para tanto. Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada pelos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

No entanto, merece retoque a denúncia quanto à tipificação da conduta como posse de arma de uso restrito. Com a leitura da inicial acusatória e do laudo de fls. 66/72, depreende-se que as munições não estão previstas na Portaria nº 1.222/2019 do Ministério da Defesa como de uso restrito. Por isso, na falta dessa classificação, com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal, procedo a emendatio libelli, a fim de corrigir a capitulação, que, embora trouxesse fatos graves, não indicavam ser o delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, mas sim o crime do art. 12 do mesmo diploma normativo.

É nesse sentido que a jurisprudência tipifica a conduta perpetrada pela ré, como transcrevo:

POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado que, embora declarado revel, confessou a

prática do delito na fase policial, confissão corroborada pelos depoimentos das testemunhas, que narraram de forma segura, clara e coerente a conduta criminosa do acusado, que mantinha uma espingarda CBC, nº 9236, calibre 28, apta à realização de disparos, guardada em sua residência. Condenação mantida. PENA. Base fixada no mínimo legal, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais e tornada definitiva, à míngua de modificadoras, porquanto, embora reconhecida, resultou inócua a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231 do C. STJ. Manutenção. BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Substituição da corporal por restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, com regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção. Recurso defensivo desprovido, com observação (correção de erro material na sentença). (TJSP; Apelação Criminal 0000393-57.2018.8.26.0530; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO POR EQUIPARAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão preventiva decretada contra o paciente, pois, em sua residência, foram apreendidos: 1.230,07g de cocaína (1 tijolo, 1 sacola e 1 porção de pasta); plantas que constituem matéria-prima para preparação de drogas; balança digital, dichavadores de fumo e sacolés plásticos; 16 munições intactas calibre .12 da marca CBC, um carregador contendo 02 munições de calibre .380 e 01 munição de calibre .38 - de uso permitido e; 05 munições calibre .45 e 05 munições de calibre .40, de uso restrito. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Demais questões (v. g. que o acusado não se encontrava no local dos fatos no momento de apreensão das drogas, bem ainda que essas substâncias ilícitas pertenciam ao proprietário do imóvel) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 5. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem. (grifos ausentes no original) (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2003906-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Considerando tudo o que se expôs, o decreto condenatório é medida que se impõe, uma vez que amparado pelo conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. A ré é primária. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o tráfico e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa para a posse de munição de uso permitido.

Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira da acusada.

Na segunda fase, verifico as atenuantes da menoridade (fl. 14 - art. 65, I, do CP), bem como da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) em relação a ambos os crimes, uma vez que utilizada a confissão extrajudicial como fundamento desta sentença, porém, deixo de reduzir a pena para que não fique aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a acusada não é reincidente, não possui maus antecedentes, nem há demonstração de se que dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 1 ano e

8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Além disso, tão só pela quantidade de droga, no caso dos autos, não é suficiente para se considerar de maneira diversa apta a afastar a aludida causa de diminuição de pena. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a regra cumulação material dos delitos, em razão de serem condutas distintas, nos termos do art. 69, do Código Penal, somam-se as penas.

No mais, considerando o disposto no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, e a segunda parte do parágrafo 2º do mesmo artigo, opto por substituir a pena corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, fixadas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do CP), pelo mesmo período da condenação (2 anos e 8 meses), e prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a acusada RAFAELA APARECIDA CAVALHEIRO, qualificada nos autos, a pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (2 anos e 8 meses), bem como à prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, tudo sob pena de conversão (art. 44, §4º, do CP), bem como à pena de multa consistente no pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, §4º, do CP), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Solta por este processo, concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 290,00 - fls. 09/10 e 56), eis que produto do tráfico, bem como porque o numerário e os demais bens foram encontrados em situação que se indica decorrer de obtenção da prática do ilícito em tela.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pela acusada, ressalvada eventual concessão da gratuidade da justiça.

P.I.C.

Jaú, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA